

Урок 1. Как люди подписывают контракт и не понимают, что подписали

Раздел: Модуль 6. Контракт: заключение и расторжение

Цель: Давление при подписании, нарушения порядка, скрипты.

Урок 1. Как люди подписывают контракт и не понимают, что подписали
Цель урока: разобраться, почему граждане часто заключают военные контракты, не понимая их правовых последствий, какие ошибки совершают, и как юрист может использовать это для защиты клиента.

1. Почему люди подписывают контракт «вслепую»

С 2022 года практика заключения контрактов резко изменилась. Военкоматы и представители Минобороны начали применять массовые методы набора:

- «Добровольно-принудительные» собрания в администрациях и МФЦ.
- Подписание бумаг под давлением («пиши заявление, иначе повестка»).
- Обещания высокой зарплаты, льгот, жилья.
- Соккрытие условий — никто не разъясняет права на увольнение и порядок расторжения.

Главная ошибка людей: они считают, что контракт = обычный трудовой договор. На деле контракт регулируется ФЗ №53 «О воинской обязанности и военной службе» и Приказами МО РФ.

1. Юридические особенности контракта

2. Бессрочность: многие контракты автоматически продлеваются (особенно в условиях СВО).
3. Ограничение прав: военнослужащий фактически лишается части гражданских свобод (свободное перемещение, отказ от приказа).
4. Особый порядок увольнения: расторгнуть контракт можно только по строго установленным основаниям (ст. 51 ФЗ-53).
5. Неравенство сторон: у МО больше возможностей затягивать, чем у военнослужащего — расторгать.
6. Как юристу выявить нарушения при подписании

При встрече с клиентом ваша задача — выяснить, в каких условиях он подписывал контракт. Вопросы:

● Где и когда подписывали? ● Кто присутствовал? ● Разъясняли ли права и обязанности письменно? ● Выдавали ли экземпляр контракта на руки? ● Был ли доступ к юристу или возможность подумать?

Очень часто контракт подписан: ● без полного ознакомления; ● без выдачи копии; ● под психологическим давлением.

Все это можно использовать для последующего оспаривания и расторжения.

1. С кем чаще всего приходится работать
2. Срочники и их родители. Их убеждают «перейти на контракт» после 3–4 месяцев службы.
3. Мобилизованные. Им говорят: «подпиши контракт — тогда получишь выплаты и льготы».
4. Добровольцы. Люди с проблемами (долги, безработица), которых мотивировали деньгами.

Это самая платежеспособная аудитория для юриста: родители и близкие срочников, которые понимают, что ребёнок оказался в ловушке.

1. Как работать с клиентом пошагово
2. Первичная консультация. Объясняем разницу между трудовым договором и военным контрактом.
3. Запрашиваем документы. Копия контракта, рапорт, повестки, записи разговоров (часто клиенты их сохраняют).
4. Выявляем нарушения. Нет подписи клиента на всех страницах, не выдана копия, нет отметки об ознакомлении.
5. Формируем стратегию.

● либо доказываем, что контракт заключён под давлением; ● либо ищем основания для увольнения по ст. 51 ФЗ-53.

Объясняем клиенту процесс. Важно сразу показать, что «просто уйти» нельзя, но есть законные пути.

1. Пример из практики

Молодой срочник подписал контракт после 4 месяцев службы. Родителям сказали: «Иначе отправим на СВО без выплат». Контракт оформили за один день, без копии и без

ознакомления.

Юрист запросил документы через прокуратуру, выявил отсутствие подписи на последней странице и доказал нарушение порядка заключения. Контракт был признан недействительным, военнотружущего вернули к статусу сротника.

1. Ошибки начинающих юристов

• Верят словам клиента, но не требуют документы. • Сразу пишут жалобы в суд без предварительных обращений в военкомат/МО (потом это используется против них). • Обещают «быстрое увольнение» — на деле это всегда длительный процесс. • Не объясняют семье разницу между контрактом и трудовым договором.

Готовые скрипты общения с родителями сротников, которых заставили подписать контракт. Эти скрипты можно использовать в переписке (WhatsApp/Telegram) или при звонке.

Скрипт №1. Первичный контакт (родители в панике)

Родители: «Наш сын сротник, его заставили подписать контракт, мы не знаем, что делать!»

Юрист: — Понимаю ваши переживания. Давайте спокойно разберёмся. Контракт — это не обычный трудовой договор, его нельзя просто «разорвать». Но по закону у нас есть возможности признать его недействительным или расторгнуть.

— Для начала мне нужно узнать: когда именно подписали контракт, при каких обстоятельствах, выдали ли ему копию? Это поможет понять, где военкомат нарушил закон.

Скрипт №2. Объяснение разницы (чтобы снять иллюзии) Юрист: — Контракт в армии — это не как работа по трудовому договору. Там нет «отработал две недели и уволился».

— В контракте всё регулируется Федеральным законом №53. Расторгнуть его можно только по основаниям, прописанным в законе (например, семейные обстоятельства, здоровье, нарушения при заключении).

— Но если контракт был подписан под давлением, без разъяснений и без копии — это прямое нарушение. Именно этим мы и будем пользоваться для защиты вашего сына.

Скрипт №3. Объяснение роли юриста (создаём ценность)

Юрист: — Наша задача — не просто написать жалобу.

— Мы берём процесс под контроль: запрашиваем копии документов через прокуратуру, фиксируем нарушения при подписании контракта, готовим жалобы и иски.

— У вас не будет хаоса и страха — мы шаг за шагом доведём дело до результата.

Скрипт №4. Работа с возражением «А вдруг не получится?»

Родители: «А если не получится? Мы потратим деньги зря?»

Юрист: — Смотрите, мы работаем строго по закону. Если контракт подписан с нарушениями, а такое случается очень часто, у нас есть реальный шанс его расторгнуть.

— Даже если часть или военкомат будет сопротивляться, это не конец. У нас есть прокуратура, военный суд, и практика показывает: семьи выигрывают такие дела.

— То есть это не авантюра — это юридическая работа по конкретным основаниям.

Скрипт №5. Перевод фокуса с денег на ценность

Родители: «Но сумма немаленькая...»

Юрист: — Понимаю. Но давайте честно: речь идёт о жизни вашего сына. Контракт сейчас = прямая дорога на СВО.

— Мы говорим о том, чтобы его вернуть домой и сохранить его жизнь. Согласитесь, это стоит гораздо больше, чем те деньги, о которых идёт речь.

— К тому же, оплату можно разделить на этапы, чтобы вам было проще.

Скрипт №6. Закрывающий (мотивация к действию)

Юрист: — Каждый день промедления играет против вас. Контракт уже подписан, и чем дольше тянуть, тем сложнее потом доказывать нарушения.

— Поэтому правильнее начать процесс сейчас: мы сразу фиксируем нарушения и запускаем жалобы. Так у нас будет больше шансов успеть до того, как его отправят на боевые действия. ? Эти скрипты можно копировать в переписку или адаптировать под звонки. Они помогают:

1. Снять панику у родителей.
2. Показать юридическую ценность работы.
3. Перевести фокус с «дорого» на «жизнь ребёнка».
4. Подвести к оплате и заключению договора.

Кратко по теме

- Военный контракт = неравноправный договор с жёсткими условиями.
- Люди часто подписывают его под давлением, без понимания последствий.
- Юрист должен выявлять нарушения при заключении и использовать их для защиты.
- Главный клиент — родители срочников, которых заманили в контракт.
- Средний доход с одного дела 200–300 тыс. ₽, а ценность — спасение жизни и судьбы.